

ZUL EFFENDI BIN JAAFAR
lwn.
FATIMAH BINTI MAT ISA

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

22 Jun 2020/30 Syawal 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0155-2019

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah bahawa;

- 1.1 Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia ini berdasarkan Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan berhubung arahan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara pada 2 Disember 2019 melalui kes Saman No. 10100-017-0953-2019 yang menolak penyampaian Saman dan Pernyataan Tuntutan serta Wakalah Peguam Syarie Pemohon dan seterusnya mengarahkan supaya penyampaian semula dibuat kepada Responden.
- 1.2 Lain-lain perintah/relief yang difikirkan adil, patut dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

- 2) Pemohon telah memfailkan suatu tuntutan harta sepencarian pada 4 November 2019 melalui Saman No. 10100-017-0953-2019 untuk mengendorskan persetujuan bersama pihak-pihak sebagai perintah Mahkamah.
- 3) Pemohon telah mendapatkan perintah kebenaran penyampaian saman luar bidangkuasa daripada Mahkamah pada 22 November 2019.
- 4) Saman luar bidangkuasa tersebut telah disampaikan secara kediri kepada Responden di alamat No. 97, Sungai Kepar, Simpang Empat, 34400 Semanggol, Perak Darul Ridzuan pada 25 November 2019, jam 2.00 petang.
- 5) Kes telah ditetapkan sebutan kali pertama pada 2 Disember 2019.
- 6) YA Hakim Bicara telah mempersoalkan tempoh penyampaian Saman tersebut atas alasan *short service* yang mana tempoh penyampaian kurang satu (1) hari dari tarikh sebutan. YA Hakim Bicara telah mengarahkan Saman yang telah diserahkan tersebut diserahkan semula.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- 7) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila

pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

8) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 56 tersebut. Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes [**Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**], kes (**Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman (14000-003-0033-2012, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra kes No. 10000-003-0015-2012)**).

9) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

10) Setelah meneliti alasan permohonan Pemohon, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon adalah melibatkan persoalan prosedur perbicaraan berkaitan proses penyampaian saman.

11) Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Saman No. 10100-017-0953-2019. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami membuat dapatan seperti berikut:

11.1 Saman dan Pernyataan Tuntutan telah sempurna disampaikan kepada Responden pada 25 November 2019, jam 2.00 petang berdasarkan Afidavit Penyampaian yang telah difailkan pada 26 November 2019.

11.2 Semasa pendengaran kes pada 2 Disember 2019, YA Hakim Bicara telah mengarahkan Saman dan Pernyataan Tuntutan disempurnakan sekali lagi tidak kurang dari 7 hari dari tarikh akan datang.

12) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengarahkan Saman dan Pernyataan tuntutan tersebut disempurnakan lagi sekali kepada Responden sedangkan proses penyampaian kepada Responden telah sempurna secara kediri pada 25 November 2019 dan tempoh tujuh hari telah mencukupi jika dikira daripada tarikh penyerahan pada 25 November 2019 kerana belum melepasi jam 4.00 petang. Oleh itu tidak timbul isu tempoh penyampaian belum cukup tujuh hari.

13) Dalam hal ini kami merujuk pada peruntukan Subseksyen 45(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) berkaitan hari kehadiran.

(1) Sesuatu saman yang memulakan suatu tindakan hendaklah disampaikan tidak kurang daripada tujuh hari genap sebelum hari kehadiran melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

Kami berpendapat tempoh tujuh hari yang ditetapkan dalam peruntukan tersebut adalah untuk memastikan proses penyampaian menjadi matang di samping untuk memberi ruang yang mencukupi untuk pihak Defendan/Responden memfailkan pembelaan. Jika tempoh tujuh hari tersebut tidak mencukupi sedangkan Saman dan Pernyataan Tuntutan telah sempurna disampaikan, pada hemat kami Pendaftar/Hakim hanya perlu menetapkan tarikh sebutan semula tanpa perlu mengarahkan penyampaian saman dibuat semula. Walau bagaimanapun dalam kes ini kami dapati tempoh penyampaian telah mencukupi tujuh hari dan mematuhi peruntukan Seksyen 45(1) di atas. Oleh itu tidak timbul isu Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut perlu diserahkan semula.

14) Berdasarkan alasan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan mewajarkan kami campur tangan terhadap arahan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon serta meneliti rekod fail kes Saman No. 10100-017-0953-2019, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

1. Permohonan Pemohon diterima.
2. Perintah/Arahan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 2 Disember 2020 supaya Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut diserahkan semula adalah dibatalkan. Kes boleh diteruskan dengan menetapkan tarikh untuk Responden memfailkan Pembelaan.

Penghakiman diberikan oleh;

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
.....
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor